

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ยช.
50/2558

นาง พ. ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย
ม.

โจทก์

นาง ว. ในฐานะส่วนตัวและในฐานะ
ผู้จัดการมรดกของนาย ต.
นาย อ.

จำเลย

จำเลยร่วม

พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)

ตามคำฟ้องและคำให้การเป็นกรณีพิพาทกันระหว่างโจทก์ซึ่งเป็นผู้จะซื้อกับ
จำเลยซึ่งเป็นผู้จะขายเกี่ยวกับเรื่องการผลิตสัญญาซึ่งมีคำขอให้ชำระเงินค่าที่ดินคืน
และเรียกค่าปรับอันเป็นกรณีที่ต้องบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 370 ถึง 372 และ
มาตรา 380 ถึง 382 แห่ง ป.พ.พ. ซึ่งเป็นบทบัญญัติใน ป.พ.พ. บรรพ 2 จึงเป็นกรณี
พิพาทกันในมูลผลิตสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลจังหวัด
เชียงใหม่ แม้ต่อมาจำเลยจะขอให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีอ้างว่าเป็นผู้ขออายัด
ห้ามการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ทำให้จำเลยไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาจะซื้อจะขายได้ ก็เป็นแต่การขอให้เข้ามาเป็นคู่ความร่วมมือกับจำเลยในมูลคดี
เดิมว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาจะซื้อจะขายหรือไม่ เพียงใดนั่นเอง และแม้
จำเลยร่วมจะอ้างว่า ต. นำที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินสมรสระหว่าง ต. กับมารดาจำเลย
ร่วมซึ่งเป็นภริยาชอบด้วยกฎหมายของ ต. และถึงแก่ความตายแล้วไปทำสัญญาจะ
ซื้อจะขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากมารดาจำเลยร่วมก่อน ทำให้สัญญาจะซื้อจะ

ขายเป็นโฉมะ ตนจึงต้องมาขออายัดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ก็
เป็นแต่การกล่าวอ้างถึงสาเหตุที่ดินไม่จำต้องชำระค่าปรับให้แก่โจทก์หรือชำระค่า
ทดแทนให้แก่จำเลยเท่านั้น จึงไม่ใช่ประเด็นโดยตรงในคดี เมื่อประเด็นข้อพิพาทใน
คดีนี้มีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขายหรือไม่ เพียงใด ซึ่ง
เป็นเรื่องที่มีผลเฉพาะตัวของจำเลยเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับจำเลยร่วมในฐานะส่วน
ตัวซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา กรณีจึงไม่มีประเด็นเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
โดยตรง คดีนี้จึงไม่ใช่คดีครอบครัวตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3) จึงไม่เป็นคดีครอบครัว
ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม
2550 นายมนตรีทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 9247, 9248, 9249, 9250
และ 9251 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จากนายเต็มศักดิ์ กับ
จำเลยในราคา 14,000,000 บาท ก่อนที่นายมนตรีจะถึงแก่ความตายได้จ่ายเงินค่าที่
ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายครบถ้วนแล้ว แต่นายเต็มศักดิ์กับจำเลยจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้นายมนตรีเพียง 2 แปลง คือที่ดินโฉนดเลขที่ 9250 และ 9251
เท่านั้น นายมนตรีทวงถามให้นายเต็มศักดิ์กับจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่นายมนตรีแล้ว แต่นายเต็มศักดิ์กับจำเลยเพิกเฉย ทำให้นาย
มนตรีได้รับความเสียหาย จำเลยในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมกับนายเต็มศักดิ์และใน
ฐานะผู้จัดการมรดกของนายเต็มศักดิ์ ต้องรับผิดชอบนายมนตรี ขอให้บังคับจำเลยจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 9247 ซึ่งเป็นโฉนดที่มาจากการรวมโฉนด

ที่ดิน 9247, 9248 และ 9249 ให้แก่นายมนตรี หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และหากจำเลยไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้เพราะสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้จำเลยชดใช้ราคาที่ดินแปลงดังกล่าวแก่โจทก์เป็นเงิน 14,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี กับให้จำเลยชำระค่าปรับอีก 14,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยก่อนฟ้อง 14,598,355 บาท และดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกของนายเต็มศักดิ์ แต่รับว่าจำเลยกับนายเต็มศักดิ์ร่วมกันทำสัญญาจะซื้อจะขายตามฟ้องจริง และรับเงินค่าซื้อขายที่ดินมาครบถ้วนแล้ว แต่ก่อนที่นายเต็มศักดิ์จะถึงแก่ความตายจำเลยปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายแล้วโดยนัดให้ฝ่ายโจทก์ไปทำการรับโอนที่ดินแล้ว แต่ปรากฏว่าขณะอยู่ระหว่างการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายอัศววัฒน์ ผู้จัดการมรดกของนายเต็มศักดิ์มายื่นคำร้องขอให้ระงับการดำเนินนิติกรรมระหว่างโจทก์กับจำเลย จึงทำให้ไม่สามารถโอนที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่โจทก์ได้โดยไม่ใช้ความผิดของจำเลย จำเลยไม่ได้ผิดสัญญากับโจทก์ และโจทก์ชอบที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่จะรับการทำนิติกรรมระหว่างโจทก์กับจำเลย โจทก์จึงไม่สามารถเรียกค่าปรับจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกนายอัศววัฒน์ เข้ามาเป็นจำเลยร่วม โดยอ้างว่าหากจำเลยต้องโอนที่ดินหรือชำระค่าปรับแก่โจทก์แล้วจำเลยมีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยและเรียกค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการกระทำละเมิดจากนายอัศววัฒน์ ในนามผู้จัดการมรดกของนายเต็มศักดิ์และในฐานะส่วนตัวได้ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมเป็นบุตรของนายพะเยาว์หรือเดิมศักดิ์ กับนางอุไรวรรณ ที่ดินตามฟ้องพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นสินสมรสระหว่างนางอุไรวรรณกับนายเดิมศักดิ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกำหนดราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาซื้อขายในปี 2556 หรือปี 2557 มาก กำหนดเวลาการใช้เงินตามสัญญานาน 6 ถึง 7 ปี และไม่มีหลักฐานการชำระค่าที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวเป็นสัญญาลงและเป็นนิติกรรมอำพราง มิได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายกันจริง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามฟ้องเป็นสินสมรสที่ยังไม่ได้แบ่งกันระหว่างนายเดิมศักดิ์กับนางอุไรวรรณ การที่นายเดิมศักดิ์กับจำเลยนำที่ดินที่มารดาจำเลยร่วมยังเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปทำสัญญาจะจำหน่าย จ่าย โอนให้แก่บุคคลภายนอกย่อมเป็นโมฆะ การทำสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันถึงจำเลยร่วม ขอให้ยกคำร้องที่ให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีและยกฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานจำเลยร่วม ภายหลังจำเลยร่วมแถลงหมดพยาน คดีเป็นอันเสร็จการพิจารณา ศาลจังหวัดเชียงใหม่พิเคราะห์คำฟ้องโจทก์ คำให้การจำเลย และจำเลยร่วมแล้ว เห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ จึงส่งสำนวนให้ประธานศาลฎีกาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 11

วินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนายเดิมศักดิ์ และในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเดิมศักดิ์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้ตามสัญญาจะซื้อจะขาย หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และหากจำเลยไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็ให้จำเลยชำระราคาคืนพร้อมชำระค่าปรับ ส่วนจำเลยให้การต่อสู้ว่า จำเลยกับนายเดิมศักดิ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายแก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ใช่ผู้จัดการ

มรดกของนายเดิมศักดิ์แต่เป็นจำเลยร่วม จำเลยยินดีปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขาย แต่เหตุที่ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้โจทก์ได้เนื่องจาก จำเลยร่วมขออายัดห้ามการจดทะเบียนดังกล่าวอันมิใช่เป็นความผิดของจำเลย โจทก์ชอบที่จะเรียกค่าปรับเอาจากจำเลยร่วมเอง และขอให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาใน คดี จึงเป็นกรณีพิพาทกันระหว่างโจทก์ซึ่งเป็นผู้จะซื้อกับจำเลยซึ่งเป็นผู้จะขายเกี่ยวกับเรื่องการผิดสัญญาซึ่งมีคำขอให้ชำระเงินค่าที่ดินคืนและเรียกค่าปรับอันเป็นกรณีที่ต้องบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 370 ถึง 372 และมาตรา 380 ถึง 382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 จึงเป็นกรณีพิพาทกันในมูลผิดสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ แต่ต่อมาจำเลยจะขอให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาใน คดีอ้างว่าจำเลยร่วมเป็นผู้ขออายัดห้ามการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ทำให้จำเลยไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายได้ ก็เป็นแต่การขอให้เข้ามาเป็นคู่ความร่วมกับจำเลยในมูลคดีเดิมว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาจะซื้อจะขายหรือไม่ เพียงใดนั่นเอง และแม้จำเลยร่วมจะอ้างว่านายเดิมศักดิ์นำที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างนายเดิมศักดิ์กับมารดาจำเลยร่วมซึ่งเป็นภริยาชอบด้วยกฎหมายของนายเดิมศักดิ์และถึงแก่ความตายแล้วไปทำสัญญาจะซื้อจะขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากมารดาจำเลยร่วมก่อน ทำให้สัญญาจะซื้อจะขายเป็นโมฆะ ตนจึงต้องมาขออายัดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ก็เป็นแต่การกล่าวอ้างถึงสาเหตุที่ตนไม่จำต้องชำระค่าปรับให้แก่โจทก์หรือชำระค่าทดแทนให้แก่จำเลยเท่านั้น จึงไม่ใช่ประเด็นโดยตรงในคดี เมื่อประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้มีว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขายหรือไม่ เพียงใด ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลเฉพาะตัวของจำเลยเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับจำเลยร่วมในฐานะส่วนตัวซึ่งเป็นบุคคลภายนอก สัญญา กรณีจึงไม่มีประเด็นเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาโดยตรง คดีนี้จึงไม่ใช่คดี

ครอบครั้วตามพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครั้ว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)

วินิจฉัยว่า คดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครั้ว

วินิจฉัย ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2558

(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคินันท์

(นายดิเรก อิงคินันท์)

ประธานศาลฎีกา

()

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>